



CABINET D'AVOCATS



Me MFUMU DIKIOWO We let
Me Faustin WAKILONGO
Me MVUAMA MPASA Damien
Me MAFUTA Papy
Me ATONI OVO Taylor
Tous Avocats

Kinshasa, le 15 JUIN 2026

Réf. : 021/CAB/NMA/KIN/2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

Reçu le 15 JUIN 2026
Enregistré N° 13.78106
Réceptionné par BOLANGA
Signature:

A Madame le Directeur Général du Fonds de
Promotion Culturelle (FPC)
à Kinshasa/Gombe

Concerne : mise en demeure de paiement du décompte final de retraite de Monsieur
NKELE NTSANGAKA Emmanuel

Madame le Directeur Général,

J'interviens en ma qualité de Conseil de Monsieur
NKELE NTSANGAKA Emmanuel, Matricule FPC n°0253-11, ancien Chef de
Service Comptabilité au sein de votre établissement.

Il ressort de l'Attestation de fin de service
n°003/FPC/DRHSG/EKV/2025 du 27 mars 2025 que mon client a été admis à la
retraite d'office à compter du 25 mars 2025 après plus de treize années de services
rendu à votre établissement.

Par ailleurs, vos services ont établi et signé un
décompte final du 27 mars 2025 faisant apparaître un montant net à payer de
117.234.071,23 francs congolais au profit de mon client.

Ce document, signé par les autorités compétentes
du Fonds de Promotion Culturelle, constitue une reconnaissance claire, expresse et non
équivoque de la créance due à mon client.

Pourtant, à ce jour, cette somme demeure impayée
sans qu'aucun motif légal ne lui ait été communiqué.

Cette situation est contraire aux dispositions du
Code du Travail de la République Démocratique du Congo, qui imposent à
l'employeur de liquider et de payer les droits du Travailleur à la cessation du contrat
de travail. *A*

En effet :

- Le contrat du travail ayant pris fin par la retraite, l'Employeur est tenu de procéder à la liquidation définitive des droits du Travailleur ;
- Les créances salariales et assimilées bénéficient d'une protection particulière en droit du travail ;
- Les sommes reprises dans un décompte final régulièrement établi deviennent certaines, liquides et exigibles ;
- L'Employeur ne peut différer leur paiement sans s'exposer à une condamnation judiciaire ainsi qu'au paiement des intérêts et dommages et intérêts éventuels.

Au regard de ce qui précède, je vous mets formellement en demeure de procéder au paiement intégral de la somme de : 117.234.071,23 FC (cent dix-sept millions deux cent trente-quatre mille soixante et onze francs congolais et vingt-trois centimes) dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la réception de la présente.

A défaut de paiement dans le délai précité, mon client m'a instruit d'engager une procédure devant une juridiction compétente afin d'obtenir :

1. La condamnation du Fonds de Promotion Culturelle au paiement de la somme susmentionnée ;
2. Les intérêts moratoires à compter de la présente mise en demeure ;
3. Les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de paiement ;
4. Les frais et dépens de l'instance.

Sous toutes réserves de droit, la présente vaut mise en demeure formelle et est faite sous toutes réserves généralement quelconques de fait et de droit, exception ou prétention pouvant appartenir à mon client.

Dans l'attente d'un règlement amiable de ce dossier, veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de ma haute considération.

Pour Monsieur NKELE NTSANGAKA Emmanuel

Me Taylor ATONI OVO
ONA : 22803/2051
Avocat

Taylor Atoni OVO





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Etablissement Public

CARTE DE SERVICE

Nom : NKELE
Post-nom : NTSANGAKA
Prénom : Emmanuel
Matricule : 0253-11
Fonction : C.B/S. Comptable
Adresse : 109, Av. Wagonia / KIN-GOMBE



Directeur général

109, Av. Wagonia / KIN-GOMBE